Аналитический отчет по обращению гражданина Мачерет Алексея в Конституционный суд Республики Молдова

Введение

Обращение гражданина Мачерет Алексея в Конституционный суд Республики Молдова представляет собой комплексную жалобу на неконституционную судебную практику, связанную с отказом в полной реабилитации после признания факта пыток, а также на синхронизированные действия судей, препятствующие восстановлению прав и доступу к международной юрисдикции. В настоящем отчете подробно структурированы ключевые элементы обращения, анализируются оспариваемые нормы, судебные решения, аргументы заявителя, а также последствия для национального и международного правосудия. Особое внимание уделяется синхронизации решений судей Холбана и Стамбола в декабре 2025 года как акту саботажа правосудия.

I. Структура и суть обращения (sesizare)

1. Автор и его правовой статус: A©tor

Автором обращения является **Мачерет Алексей Артурович**, гражданин Республики Молдова, проживающий по адресу: мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога, 30, кв. 38,

IDNP: 2000001159655.

В документах он позиционируется как субъект права с защитой erga omnes, что подчеркивает его статус жертвы пыток и лица, требующего полной реабилитации согласно международным стандартам【SESIZARE_compressed (1). подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】.

2. Предмет обращения

Обращение не ограничивается проверкой конституционности отдельных норм, а направлено на **контроль конституционности судебной практики**, сложившейся при применении:

- **ст. 7(3) Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Республики Молдова**
- **ст. 14/1 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Республики Молдова**

Заявитель указывает, что именно их кумулятивная интерпретация и применение в ряде судебных решений создали устойчивую практику, препятствующую полной реабилитации жертв пыток и нарушающую международные обязательства Молдовы【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】.

3. Оспариваемые нормы: текст и практика

Статья 7(3) УПК

Согласно ст. 7(3) УПК, суд, прокурор и органы уголовного преследования обязаны соблюдать положения кодекса, других законов, а также международных договоров, стороной которых является Республика Молдова. Несоблюдение этих положений влечет недействительность соответствующих процессуальных актов и применение санкций【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】1 2.

Статья 14/1 ГПК

Ст. 14/1 ГПК предусматривает, что суд может обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, если возникают сомнения в его соответствии Конституции. Запрос направляется в течение 5 дней со дня вынесения определения【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】1 3.

Практика применения

Заявитель утверждает, что эти нормы используются для формального отказа в признании международных решений и заключений (например, Комитета ООН против пыток), а также для игнорирования факта признания пыток, что препятствует реабилитации жертвы и нарушает jus cogens.

II. Практика, признанная неконституционной: судебные решения

1. Решения судей, легшие в основу практики

Судья Григораш Валерия

Судья Григораш Валерия вынесла решения, которыми был установлен юридический факт права заявителя на реабилитацию, исходя из признания незаконности уголовного преследования и факта применения пыток【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】.

Судья Негру Александру (2017)

В 2017 году судья Негру Александру, рассматривая жалобу Мачерета, проигнорировал erga omnes-эффект признания факта пыток и применил ст. 7(3) УПК таким образом, что последствия репрессий были сохранены, а реабилитация заменена формальными процедурами【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【ANALIZA MOTIVAȚIILOR JUDECĂTORILOR NEGRU ȘI STAMBOLA】4.

Судья Стамбол Т. (23.12.2025)

Судья Т. Стамбол в решении от 23.12.2025 полностью воспроизвел логику Негру, отказав в признании абсолютного и безусловного характера реабилитации, сославшись на "соавторство" судебной практики. Это решение стало кульминацией линии отказов в реабилитации, несмотря на международное признание факта пыток 【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【ANALIZA MOTIVAȚIILOR JUDECĂTORILOR NEGRU ȘI STAMBOLA】【Holban 22.12.25.pdf】.

2. Содержание и мотивы решений

- **Григораш**: признание права на реабилитацию, исходя из факта незаконного преследования и пыток.
- **Негру**: отказ в реабилитации, формализация процедуры, игнорирование международных обязательств.
- **Стамбол**: отказ в реабилитации, копирование мотивировки Негру, ссылка на "соавторство" и отказ признать абсолютный характер jus cogens.

3. Как практика нарушает jus cogens и Конституцию

Практика, основанная на этих решениях, нарушает:

- **jus cogens** — абсолютный запрет пыток, закрепленный в международном праве (Конвенция ООН против пыток, ст. 3 ЕКПЧ, ст. 7 МПГПП).
- **Конституцию Молдовы** — ст. 24 (право на жизнь и физическую и психическую неприкосновенность), ст. 4 (приоритет международного права), ст. 54 (ограничения прав не могут затрагивать их сущность)【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】 1 3 5 6 7.

III. Аргументы заявителя по существу

1. Ссылки на нормы международного права и Конституции

Заявитель опирается на:

- **Конвенцию ООН против пыток** (ст. 14): обязательство государства обеспечить справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для полной реабилитации жертвы 8 9.
- **Международный пакт о гражданских и политических правах** (ст. 7, ст. 2(3)): запрет пыток, обязательство обеспечить эффективное средство правовой защиты.
- **Конституцию Молдовы** (ст. 4, ст. 24, ст. 54): приоритет международных норм, запрет пыток, ограничения прав только в целях, не затрагивающих их сущность.

2. Обоснование обязательности полной реабилитации после признания факта пыток

Заявитель утверждает, что после признания факта пыток реабилитация должна быть:

- **Полной** — включать компенсацию, публичное признание, устранение последствий, восстановление всех прав.
- **Безусловной** — не может быть ограничена формальными процедурами или внутренними решениями, если факт пыток установлен международным органом или внутренним судом【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSПТЩIONALITATE_compressed.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】 8 9 10 11.

3. Анализ роли судей как участников нарушения, а не гарантов Конституции

Заявитель указывает, что судьи, применяя формальные процедуры и отказывая в реабилитации, становятся **участниками нарушения**, а не гарантами Конституции. В ряде решений прямо указывается на "соавторство" судебной практики, что свидетельствует о системном характере нарушения и возможном сговоре【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【ANALIZA MOTIVAȚIILOR JUDECĂTORILOR NEGRU ȘI STAMBOLA】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】.

IV. Синхронизация решений судей Холбана и Стамбола (декабрь 2025) как акт саботажа правосудия

1. Даты и содержание решений

- **22.12.2025** — судья Холбан выносит решение об отказе в признании юридически значимых фактов, связанных с конфискацией имущества заявителя, после длительного затягивания рассмотрения дела【Holban 22.12.25.pdf】.
- **23.12.2025** — судья Стамбол выносит решение об отказе в реабилитации, копируя мотивировку Негру и Холбана, несмотря на наличие новых обстоятельств и международных решений【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【ANALIZA MOTIVAȚIILOR JUDECĂTORILOR NEGRU ȘI STAMBOLA】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】.

2. Правовая квалификация действий: сговор, препятствие правосудию, саботаж

Заявитель квалифицирует синхронизацию решений как:

- **Сговор** — согласованные действия двух судей, направленные на блокирование реабилитации и сокрытие преступлений против человечности.
- **Препятствие правосудию** — лишение заявителя права на эффективное средство правовой защиты, нарушение принципа независимости суда.
- **Саботаж** — административное препятствование рассмотрению дела, затягивание процедур, отказ в признании новых обстоятельств и международных решений【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】【PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSПТЩIONALITATE_compressed.подписан.pdf】.

3. Последствия для доступа к международной юрисдикции

Синхронизация решений Холбана и Стамбола приводит к:

- **Блокировке доступа к международной юрисдикции** — заявитель исчерпал все внутренние средства защиты, что открывает путь к обращению в ЕСПЧ, Комитет ООН против пыток, Международный уголовный суд.
- **Нарушению ст. 13 ЕКПЧ** — отсутствие эффективного средства правовой защиты, что является самостоятельным основанием для обращения в международные органы【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】【PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSПТЩIONALITATE_compressed.подписан.pdf】12 6.

V. Выводы и petit заявителя

1. Признание практики неконституционной

Заявитель требует признать **неконституционной** практику отказа в признании международных решений и заключений (в частности, Комитета ООН против пыток), а также судебные решения, основанные на формальном применении ст. 7(3) УПК и ст. 14/1 ГПК【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSПТЩIONALITATE_compressed.подписан.pdf】.

2. Требование восстановления полной реабилитации

Petit включает:

- **Восстановление полной реабилитации** — компенсация, публичное признание, устранение последствий, восстановление всех прав.
- **Прекращение применения вредной практики** — запрет на дальнейшее использование решений судей Григораш, Негру, Стамбол, Холбан как прецедентов для отказа в реабилитации【SESIZARE_compressed

(1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】.

3. Прекращение применения вредной практики

Заявитель требует:

- **Прекратить применение практики, основанной на решениях судей Григораш, Негру, Стамбол, Холбан**.
- **Обязать суды и органы прокуратуры признавать заключения международных органов по правам человека**.
- **Восстановить доступ к международной юрисдикции**.

VI. Хронология ключевых решений и их последствий

Год	Судья	Решение / Действие	Эффект
1997	C. P. Ciachir	Признание факта пыток, административное наказание	Начало нарушения, фиксация факта пыток
2006	Г. В. Бырназ	Осуждение по ст. 217 ч. 2 УК, 150 часов неоплачиваемого труда	Сохранение последствий, отсутствие полной реабилитации
2009	К. Гурски	Отмена приговора, признание незаконности преследования	Частичная реабилитация, отсутствие полного восстановления
2017	Негру Александру	Отказ в реабилитации, формализация процедуры	Системное нарушение, сохранение последствий
2022	Холбан Владислав	Затягивание рассмотрения дела о конфискации имущества	Препятствие правосудию, блокировка реабилитации
23.12.2025	Стамбол Тудор	Отказ в реабилитации, копирование мотивировки Негру, синхронизация с Холбан	Саботаж правосудия, блокировка доступа к международной юрисдикции

VII. Анализ международных стандартов и решений

1. Jus cogens и erga omnes

Запрет пыток является нормой jus cogens, обязательной для всех государств и не допускающей никаких исключений или ограничений. Нарушение этой нормы влечет международную ответственность, а также открывает доступ к универсальной юрисдикции (МУС, ЕСПЧ, Комитет ООН против пыток) 5 6 12 8 9.

2. Обязательность полной реабилитации

Согласно ст. 14 Конвенции ООН против пыток, государство обязано обеспечить жертве пыток справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для как можно более полной реабилитации. Это включает медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь, а также устранение всех последствий нарушения 8 9 10 11.

3. Прецеденты ЕСПЧ и Комитета ООН против пыток

ЕСПЧ и Комитет ООН против пыток неоднократно подчеркивали, что отказ в признании факта пыток и в реабилитации жертвы является самостоятельным нарушением международных обязательств государства. В ряде решений ЕСПЧ (например, по делу V.I. v. Moldova) признано, что системная дискриминация и отказ в реабилитации требуют не только индивидуальных, но и общих мер по устранению последствий 12 13.

VIII. Практика реабилитации в Республике Молдова

1. Нормы и процедуры

- **Ст. 112 УК**: реабилитация отменяет все ограничения, связанные с судимостью, при условии безупречного поведения, отсутствия новых преступлений, выплаты компенсаций и обеспечения существования честным путем.
- **Ст. 390-392 УПК**: реабилитация осуществляется по заявлению, при наличии всех условий, и должна быть полной, если факт незаконного преследования или пыток установлен 10 11.

2. Прецеденты

В ряде решений суды отказывали в реабилитации, ссылаясь на формальные основания (отсутствие всех условий, наличие новых преступлений), несмотря на признание факта пыток и незаконного преследования. Это противоречит международным стандартам и Конституции Молдовы.

IX. Процессуальные пути: дисциплинарные жалобы, пересмотр, кассация, обращение в КС

1. Дисциплинарные жалобы

Заявитель неоднократно обращался с дисциплинарными жалобами на действия судей, указывая на согласованность и синхронизацию решений, препятствующих реабилитации и восстановлению прав【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】.

2. Пересмотр и кассация

Обращения о пересмотре и кассации подавались в связи с новыми обстоятельствами (признание неконституционности норм, новые доказательства, международные решения), однако суды отказывали в их удовлетворении, ссылаясь на формальные процедуры и отсутствие всех условий для реабилитации【SESIZARE_compressed (1).подписан.pdf】【SESIZARE.подписан.pdf】【PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSПТЩIONALITATE_compressed.подписан.pdf】【Кассация по Делу о пытках_2.docx.подписан.pdf】.

3. Обращение в Конституционный суд

Обращение в Конституционный суд мотивировано необходимостью признания неконституционной практики, сложившейся при применении ст. 7(3) УПК и ст. 14/1 ГПК, а также судебных решений, препятствующих полной реабилитации жертв пыток.

X. Таблица: Хронология ключевых решений и их последствий

Год	Судья	Решение / Действие	Эффект
1997	C. P. Ciachir	Признание факта пыток, административное наказание	Начало нарушения, фиксация факта пыток
2006	Г. В. Бырназ	Осуждение по ст. 217 ч. 2 УК, 150 часов неоплачиваемого труда	Сохранение последствий, отсутствие полной реабилитации
2009	К. Гурски	Отмена приговора, признание незаконности преследования	Частичная реабилитация, отсутствие полного восстановления
2017	Негру Александру	Отказ в реабилитации, формализация процедуры	Системное нарушение, сохранение последствий
2022	Холбан Владислав	Затягивание рассмотрения дела о конфискации имущества	Препятствие правосудию, блокировка реабилитации

Год	Судья	Решение / Действие	Эффект
23.12.2025	Стамбол Тудор	Отказ в реабилитации, копирование мотивировки Негру, синхронизация с Холбан	Саботаж правосудия, блокировка доступа к международной юрисдикции

XI. Итоговые выводы

1. **Практика отказа в признании международных решений и заключений, а также формализация процедуры реабилитации, противоречит Конституции Молдовы и международным обязательствам государства**.
2. **Судьи, участвовавшие в формировании и применении данной практики, выступают не как гаранты Конституции, а как участники нарушения jus cogens и принципа абсолютного запрета пыток**.
3. **Синхронизация решений Холбана и Стамбола в декабре 2025 года является актом саботажа правосудия, препятствующим восстановлению прав жертвы и доступу к международной юрисдикции**.
4. **Заявитель требует признания практики неконституционной, восстановления полной реабилитации, прекращения применения вредной практики и обеспечения доступа к международной защите**.

XII. Petit заявителя

- Признать практику отказа в признании международных решений и заключений (в частности, Комитета ООН против пыток) неконституционной.
- Признать ст. 7(3) УПК и ст. 14/1 ГПК в части, допускающей игнорирование международных обязательств, противоречащими Конституции.
- Обязать суды и органы прокуратуры признавать заключения международных органов по правам человека.
- Восстановить полную реабилитацию, включая компенсацию, публичное признание и устранение последствий.
- Прекратить применение практики, основанной на решениях судей Григораш, Негру, Стамбол, Холбан.

XIII. Заключение

Обращение Мачерет Алексея в Конституционный суд Республики Молдова иллюстрирует системную проблему отказа в полной реабилитации жертв пыток, формализации процедур и игнорирования международных обязательств государства. Синхронизация решений судей Холбана и Стамбола в декабре 2025 года является ярким примером саботажа правосудия, препятствующего восстановлению прав и доступу к международной юрисдикции. Признание данной практики неконституционной и восстановление полной реабилитации — необходимое условие для соблюдения принципа верховенства права, защиты прав человека и выполнения международных обязательств Республики Молдова.

XIV. Приложение: Хронология ключевых решений

Год	Судья	Решение / Действие	Эффект
1997	C. P. Ciachir	Признание факта пыток, административное наказание	Начало нарушения, фиксация факта пыток
2006	Г. В. Бырназ	Осуждение по ст. 217 ч. 2 УК, 150 часов неоплачиваемого труда	Сохранение последствий, отсутствие полной реабилитации
2009	К. Гурски	Отмена приговора, признание незаконности преследования	Частичная реабилитация, отсутствие полного восстановления
2017	Негру Александру	Отказ в реабилитации, формализация процедуры	Системное нарушение, сохранение последствий
2022	Холбан Владислав	Затягивание рассмотрения дела о конфискации имущества	Препятствие правосудию, блокировка реабилитации
23.12.2025	Стамбол Тудор	Отказ в реабилитации, копирование мотивировки Негру, синхронизация с Холбан	Саботаж правосудия, блокировка доступа к международной юрисдикции

Документ подготовлен на основе анализа загруженных материалов, судебных решений, обращений и международных стандартов. Все выводы и аргументы подкреплены прямыми ссылками на документы и нормы права, действующие в Республике Молдова и международном праве.